



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/464/2026, de 20 de mayo, por la que se cataloga y declara de utilidad pública el monte «Baldíos de Coculina» perteneciente a la Entidad Local Menor de Coculina, situado en el término municipal de Villadiego (Burgos).

Examinado el expediente n.º BU-IUP-0609/26, incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a solicitud de la Junta Vecinal de Coculina, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de julio de 2025 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, acuerdo plenario celebrado el 21 de junio de 2025 de la Junta Administrativa de Coculina por el que se acuerda solicitar la inclusión en el catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos del monte denominado «Baldíos de Coculina», propiedad de la Junta Administrativa de Coculina. Adjuntan a la solicitud certificados catastrales de todas las parcelas objeto de catalogación.

Segundo. Con fecha 7 de agosto de 2025 la Sección Territorial de Gestión Forestal II del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos emite un informe relativo a la declaración e inclusión en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos del monte. Detalla en el informe que se compone de varias parcelas situadas alrededor de la población de Coculina, con los siguientes datos:

- Partido judicial: Villadiego.
- Término municipal: Villadiego.
- Pertenencia: A la Junta Administrativa de Coculina.
- Especies: Principales: *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Quercus ilex*. Secundarias: *Quercus faginea*, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Adenocarpus complicatus*, *Erica cinerea*, etc.
- Cabida total: 221,71 hectáreas.
- Superficie de enclavados: 7,2 hectáreas.
- Cabida pública: 214,51 hectáreas.

– Límites:

- Norte: Con terrenos situados en la Entidad Local de Fuencivil, en término municipal de Villadiego.
- Este: Con terrenos situados en la Entidad Local de Quintanilla de la Presa y terrenos situados en Coculina, ambos en término municipal de Villadiego.
- Sur: Con terrenos situados en la Entidad Local de Hormazuela en término municipal de Villadiego.
- Oeste: Con terrenos situados en la Entidad Local de Coculina (término municipal de Villadiego).

Detalla que el contrato de repoblación en vigor es el n.º Bu-3210 "Baldíos de Coculina", firmado el 24 de febrero de 1953 entre la Junta Vecinal de Coculina y la Administración Forestal sobre 100 hectáreas, de las cuales fueron repobladas 60 hectáreas en los años 1959 y 1961. Posteriormente, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 1984, la Junta Vecinal de Coculina acordó la ampliación de dicho consorcio en 60 hectáreas, parte de ellas para ser repobladas y parte para la creación de un pastizal (15 hectáreas en la parcela Las Hontanillas y 45 hectáreas restantes repobladas), ratificado por el Ayuntamiento de Villadiego el 13 de febrero de 1984 y aprobado por el Consejo de Dirección del ICONA el 18 de mayo de 1984, alcanzando una superficie total consorciada de 160 hectáreas. En el año 2006, se aprobó un expediente de forestación de tierras agrícolas con cargo a las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), código 07090014206, en una superficie de 68,30 hectáreas cuyo titular fue la Junta Vecinal de Coculina y varios particulares. Propone la declaración de todos esos terrenos, haciendo una pormenorizada relación de las parcelas catastrales que los conforman.

Por otro lado, indica que se trata de un monte de gran diversidad y belleza paisajística que incluye zonas de laderas alternadas con zonas de valle sin apenas pendiente, ubicado en el Geoparque Mundial de la UNESCO «Las Loras», en territorio Red Natura 2000, ZEC y ZEPA Humada-Peña Amaya. Sus laderas están pobladas por especies forestales arbóreas en una estructura pluriestratificada de gran diversidad florística destacando las especies mencionadas.

Propone la declaración como de Utilidad Pública de los terrenos ya que reúnen los apartados a), b) y c), de entre las previstas en la Ley de Montes estatal 43/2003 de 21 de noviembre (Art.13) y la Ley de Montes 3/2009 de 6 de abril de Castilla y León, para que sea procedente la declaración de un monte como Monte de Utilidad Pública.

Tercero. Con fecha 27 de agosto de 2025, el expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 2/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, se somete a información pública, publicándose en el B.O.C. y L. el anuncio de apertura del periodo de vista del expediente de catalogación durante el plazo de 30 días hábiles.

Cuarto. Con fecha 24 de octubre de 2025, se concede trámite de audiencia del expediente de catalogación a la entidad propietaria del monte.

Quinto. Finalizado dicho plazo, no se presentaron alegaciones, tal y como indica el certificado emitido por el Jefe del Área de fecha 12 de noviembre de 2025.

Sexto. Con fecha 13 de noviembre de 2025, el Jefe del Área de Gestión Forestal del citado Servicio Territorial emite informe-propuesta favorable a la declaración de utilidad pública de este Monte y su inclusión en el Catálogo.

Séptimo. Con fecha 23 de marzo de 2026 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos remite el expediente a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal a efectos de su resolución.

Octavo. Con fecha 17 de abril de 2026 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal formula la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución del presente procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como los Decretos 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, y el 9/2022, de 5 mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; respectivamente.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece en su artículo 13 las causas por las que un determinado predio puede ser declarado de Utilidad Pública. Según consta en la memoria efectuada por la Sección Territorial de Gestión Forestal II del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, el Monte cumple con lo preceptuado en los apartados a), b) y c) de dicho artículo:

- «a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
- b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad.
- c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.».

Asimismo, el artículo 16 de la norma antes citada dispone la incorporación al Catálogo de Montes de los terrenos objeto de la declaración.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

Primero. Declarar de Utilidad Pública el monte denominado «Baldíos de Coculina» con una superficie total de 221,71 hectáreas, propiedad de la Entidad Local Menor de Coculina, sito en el término municipal de Villadiego, de la provincia de Burgos, e incluirlo en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Burgos con los siguientes datos:

- Número: 709.
- Nombre: «Baldíos de Coculina».
- Partido judicial: Villadiego.
- Término municipal: Villadiego.
- Pertenencia: A la Junta Administrativa de Coculina.
- Especies: Principales: *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Quercus ilex*. Secundarias: *Quercus faginea*, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Adenocarpus complicatus*, *Erica cinerea*, etc.
- Cabida total: 221,71 hectáreas.
- Superficie de enclavados: 7,2 hectáreas.
- Cabida pública: 214,51 hectáreas.
- Límites:

Parcela I

Nombre: «Campo Hoyuelo».

Especies principales: *Pinus nigra*.

Especies secundarias: *Quercus ilex*, *Quercus faginea*, *Pinus sylvestris*.

Superficie pública 73,98 ha.

Enclavados: 1,48 ha (A:0,45 ha; B: 0,29 ha; C:0,53 ha; D:0,21 ha).

Superficie Total: 75,46 ha.

Límites:

- Norte, con terrenos situados en Entidad Local de Fuencivil (TM de Villadiego).
- Este, con camino, camino de Coculina a Fuencivil y camino Los Prados o Coculina.
- Oeste, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina, camino, y camino los Prados o Coculina y arroyo (TM de Villadiego).
- Sur, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina, camino y arroyo de San Miguel (TM de Villadiego).

Parcela II

Nombre: «Cubilla».

Especies principales: *Quercus ilex*.

Especies secundarias: *Quercus faginea*.

Superficie pública :15,92 ha.

Enclavados: 2,77 has (E: 0,28 ha; F:0,36 ha; G:2,13 ha).

Superficie Total: 18,69 ha.

Límites:

- Norte, con camino, carretera a Acedillo y terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Este, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Oeste, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Sur, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).

Parcela III

Nombre: «Vahillo».

Especies principales: *Quercus sp*

Especies secundarias: *Quercus faginea*.

Superficie pública: 35,22 ha.

Enclavados: 0,00 ha.

Superficie Total: 35,22 ha.

Límites:

- Norte, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Este, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Oeste, con carretera de Arenillas de Villadiego, Río Hormazuela y terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Sur, camino Rompealbarcas y terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).

Parcela IV

Nombre: «Mojapán».

Especies principales: *Pinus nigra* y *Pinus sylvestris*.

Especies secundarias: *Quercus faginea*.

Superficie pública: 7,71 ha.

Enclavados: 0,00 has.

Superficie Total: 7,71 has.

Límites:

- Norte, arroyo Hormazuela.
- Este, con terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Oeste, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Sur, terrenos situados en Entidad Local de Hormazuela (TM de Villadiego).

Parcela V

Nombre: «La Lámpara».

Especies principales: *Pinus sylvestris*.

Especies secundarias: *Quercus faginea*.

Superficie pública 26,1 ha.

Enclavados: 0,91 ha (H:0,72 ha; I: 0,19 ha).

Superficie Total: 27,01 ha.

Límites:

- Norte, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Este, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Oeste, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Sur, terrenos situados en Entidad Local de Hormazuela y terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).

Parcela VI:

Nombre: «Lastras y el Val».

Especies principales: *Pinus nigra* y *Pinus sylvestris*.

Especies secundarias: *Quercus ilex* y *Quercus faginea*.

Superficie pública: 52,16 ha.

Enclavados: 2,04 has (J:0,36 ha; K: 1,1 ha; L:0,38 ha; M: 0,2 ha).

Superficie Total: 54,20 ha.

Límites:

- Norte, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego) y camino del Vallejo.
- Este, carretera de Arenillas de Villadiego.
- Oeste, terrenos situados en Entidad Local de Coculina y Quintanilla la presa (TM de Villadiego).
- Sur, río Brullés y terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).

Parcela VII

Nombre: «Quintanillas».

Especies principales: *Pinus nigra* y *Pinus sylvestris*.

Especies secundarias: *Quercus faginea*.

Superficie pública 3,42 ha.

Enclavados: 0,00 ha.

Superficie Total: 3,42 ha.

Límites:

- Norte, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Este, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Oeste, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).
- Sur, terrenos situados en Entidad Local de Coculina (TM de Villadiego).

La relación de parcelas catastrales que componen el monte se detallan en el Anexo.

Segundo. Declarar que los terrenos catalogados, al ingresar en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Burgos, son de dominio público y pasan a integrar el dominio público forestal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Tercero. Dar traslado de la presente orden a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Cuarto.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123, 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 20 de mayo de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

<i>Provincia</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia</i>	<i>Parcela catalogación</i>	<i>Superficie (ha) a incluir en el MUP</i>
9	513	9013	09439E51309013	1	0,09
9	513	9109	09439E51309109	1	0,1
9	513	9020	09439E51309020	1	0,17
9	513	5513	09439E51305513	1	0,19
9	513	9016	09439E51309016	1	0,24
9	513	9015	09439E51309015	1	0,3
9	513	621	09439E51300621	1	0,31
9	513	9018	09439E51309018	1	0,38
9	513	5505	09439E51305505	1	0,42
9	513	9025	09439E51309025	1	0,45
9	513	5511	09439E51305511	1	0,51
9	513	25084	09439E51325084	1	1,14
9	501	43	09439E50100043	1	1,48
9	501	5269	09439E50105269	1	1,74
9	513	15579	09439E51315579	1	2,23
9	513	5026	09439E51305026	1	3,9
9	501	5290	09439E50105290	1	4,02
9	513	15007	09439E51315007	1	9,13
9	513	25579	09439E51325579	1	9,85
9	513	15084	09439E51315084	1	12,58
9	513	25007	09439E51325007	1	24,75
9	505	5347	09439E50505347	2	0,23
9	505	5385	09439E50505385	2	0,29
9	505	5344	09439E50505344	2	0,34
9	505	5345	09439E50505345	2	0,36
9	505	5348	09439E50505348	2	0,41
9	505	5346	09439E50505346	2	0,42
9	505	15256	09439E50515256	2	13,87
9	506	5148	09439E50605148	3	0,47
9	506	15143	09439E50615143	3	0,5
9	506	25153	09439E50625153	3	5,61
9	506	15153	09439E50615153	3	28,64
9	506	5105	09439E50605105	4	0,21
9	506	15104	09439E50615104	4	7,5
9	507	260	09439E50700260	5	0,74
9	507	5182	09439E50705182	5	25,36

<i>Provincia</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia</i>	<i>Parcela catalogación</i>	<i>Superficie (ha) a incluir en el MUP</i>
9	512	9016	09439E51209016	6	0,07
9	512	9012	09439E51209012	6	0,08
9	512	9007	09439E51209007	6	0,16
9	512	9009	09439E51209009	6	0,17
9	512	5443	09439E51205443	6	0,27
9	512	577	09439E51200577	6	0,37
9	512	559	09439E51200559	6	1,16
9	512	5303	09439E51205303	6	12
9	512	5494	09439E51205494	6	37,88
9	513	9021	09439E51309021	7	0,17
9	513	5197	09439E51305197	7	3,25

Enclavados:

<i>Municipio</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Enclavado</i>	<i>Superficie total enclavado (ha)</i>	<i>Parcela</i>
439	513	5030	094391100051305030	0,24	A	0,45	1
439	513	5031	094391100051305031	0,21	A		
439	513	5032	094391100051305032	0,29	B	0,29	1
439	513	5514	094391100051305514	0,26	C	0,53	1
439	513	5515	094391100051305515	0,27	C		
439	513	5512	094391100051305512	0,21	D	0,21	1
439	505	5343	094391100050505343	0,28	E	0,28	2
439	505	5270	094391100050505270	0,36	F	0,36	2
439	505	5374	094391100050505374	0,21	G	2,13	2
439	505	5375	094391100050505375	0,16	G		
439	505	5377	094391100050505377	0,17	G		
439	505	5378	094391100050505378	0,20	G		
439	505	5379	094391100050505379	0,16	G		
439	505	5376	094391100050505376	0,18	G		
439	505	5383	094391100050505383	0,25	G		
439	505	5384	094391100050505384	0,22	G		
439	505	5381	094391100050505381	0,23	G		
439	505	5382	094391100050505382	0,17	G		
439	505	5380	094391100050505380	0,18	G		
439	507	5172	094391100050705172	0,72	H	0,72	5
439	507	5184	094391100050705184	0,19	I	0,19	5

<i>Municipio</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Enclavado</i>	<i>Superficie total enclavado (ha)</i>	<i>Parcela</i>
439	512	5499	094391100051205499	0,36	J	0,36	6
439	512	5477	094391100051205477	0,53	K	1,10	6
439	512	5478	094391100051205478	0,57	K		
439	512	5472	094391100051205472	0,07	L	0,38	6
439	512	5476	094391100051205476	0,14	L		
439	512	5474	094391100051205474	0,10	L		
439	512	5473	094391100051205473	0,07	L		
439	512	5465	094391100051205465	0,20	M	0,20	6
			Total >	7,20			

Resumen de las parcelas que conforman el monte:

<i>Parcela catalogación</i>	<i>Sup. pública (ha)</i>	<i>Enclavados</i>	<i>N.º Enclavados</i>	<i>Sup. enclavados (ha)</i>	<i>Sup. 0 total (ha)</i>
1	73,98	A-B-C-D	4	1,48	75,46
2	15,92	E-F-G	3	2,77	18,69
3	35,22		0	0,00	35,22
4	7,71		0	0,00	7,71
5	26,1	H-I	2	0,91	27,01
6	52,16	J-K-L-M	4	2,04	54,20
7	3,42		0	0,00	3,42
Total	214,51		13	7,20	221,71